

1512483-93.2018.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas que ali ocorre.

Em seu interrogatório o réu negou a prática delitiva. Disse que estava próximo a um ponto de venda de drogas e havia adquirido dois "pinos" de cocaína para consumo pessoal, sendo abordado pelos policiais. Alegou que os agentes públicos o levaram de volta ao ponto de tráfico para que ele indicasse o vendedor do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1512483-93.2018.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512483-93.2018.8.26.0248

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Carlos Pereira de Brito

Juiza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

JOSE CARLOS PEREIRA DE BRITO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 16 de julho de 2018, por volta das 17h50, na rua Engenheiro Francisco Marcos Lumieri de Souza, 629, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, trazia consigo, para fins de tráfico e entrega a consumo de terceiros, 10 (dez) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo eppendorf, pesando 1,2 g (um grama e dois decigramas), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (pág. 102), a Advogada nomeada para patrocinar a sua defesa apresentou resposta à acusação (pág. 111/112).

Recebida a denúncia (pág. 118), o réu foi citado (pág. 137).

Durante a instrução foi ouvido um policial militar, bem como foi interrogado o acusado (gravação eletrônica efetuada diretamente no SAJ).

Em memorial, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia (pág. 171/174).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por não haver prova suficiente para a condenação e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para aquele previsto no art. 28 da Lei nº 11.434/06, ou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, do referido diploma legal (pág. 179/182).

É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade restou comprovada pelo laudo toxicológico de pág. 79/81.

A autoria é certa.

Sob o crivo do contraditório, o policial militar Jefferson Souza Santos de Freitas narrou que no dia do fato realizava patrulhamento pelo bairro Jardim Tancredo Neves e, ao acessar a rua Engenheiro Francisco Marcos Lumieri de Souza, visualizou o acusado estendendo a mão para dentro um veículo Volkswagen Fox, de cor preta.

Contou que o condutor do veículo evadiu-se rapidamente assim que notou a aproximação da viatura, mas logrou êxito em abordar o acusado. Alegou que José Carlos trazia consigo, em uma de suas mãos, 2 (dois) eppendorffs de cocaína, acondicionados em invólucros plásticos na cor rosa, bem como que, em seu bolso direito, havia mais 8 (oito) porções da mesma droga, além da quantia de R\$ 41,10 (quarenta e um reais e dez centavos). Concluiu dizendo que não conhecia o réu de outras abordagens, acrescentando que aquele local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas que ali ocorre.

Em seu interrogatório o réu negou a prática delitiva. Disse que estava próximo a um ponto de venda de drogas e havia adquirido dois "pinos" de cocaína para consumo pessoal, sendo abordado pelos policiais. Alegou que os agentes públicos o levaram de volta ao ponto de tráfico para que ele indicasse o vendedor do entorpecente, mas como não havia ninguém no local, acabou sendo levado à Delegacia de Polícia.

Questionada acerca das outras 8 (oito) porções de cocaína, alegou que não lhe pertenciam, não sabendo esclarecer o local onde teriam sido localizadas. Por fim, disse que também não conhecia a testemunha responsável por sua prisão.

Sendo este o conjunto probatório apresentado, dele se pode extrair, com a certeza necessária a solução condenatória, a autoria do delito narrado na denúncia.

Consigno que depoimentos prestados por agentes públicos em juízo, mormente quando seguros e harmônicos, gozam de inegável valor probatório. Ademais, o policial militar não conhecia o acusado e não teria motivo algum para falsamente incriminá-lo. Neste sentido:

"Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (RT 411/266)

Não havendo dúvida de que José Carlos trazia consigo o entorpecente quando foi flagrado pela Polícia Militar, tem-se que as circunstâncias da abordagem revelam que a droga era destinada ao tráfico.

Assim, não merecendo respaldo as teses defensivas apresentadas, passo à dosimetria da pena.

Além da condenação certificada a pág. 75/76, relativa aos autos 0006532-

02.1999.8.26.0462, que ensejará o reconhecimento da reincidência, o réu ostenta outra condenação definitiva, relativa aos autos 0039153-27.1999.8.26.0050 (pág. 75). Portanto, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes e, conforme já consignado, há condenação certificada a pág. 75/76 que demonstra a reincidência genérica do acusado. Assim, aumento as penas de 1/6, resultando elas em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, posto que há prova da reincidência e de antecedente desabonador do acusado, torno as penas definitivas em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e em 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno JOSE CARLOS PEREIRA DE BRITO, qualificado nos autos, ao cumprimento de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-

multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência e do antecedente desabonador. Mas estando o sentenciado solto por ocasião desta sentença condenatória, e não sobrevivendo, ao menos nestes autos, motivos a ensejar sua custódia cautelar, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Oportunamente, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor da Advogada nomeada, intimando-a da expedição.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em favor da União, providenciando a serventia o necessário, bem como determino a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Oficie-se ao IIRGD.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 30 de novembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA